

권 고

1. 제 목 : 1년 이상 경과된 감정가액 관련 업무 부적정
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항 및 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제11호에 따라 체납 압류재산 매각대행업무를 수행하면서 「압류재산매각업무요강」 제25조에 따라 압류재산의 매각예정가격 결정을 위하여 감정인에게 공매대상 재산의 평가를 의뢰하는 업무를 수행하고 있으며, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항에 따라 압류재산 매각대행업무의 총괄 및 전략기획, 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 1년 이상 경과된 감정가액 활용 부적정

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」(이하 “요령”이라 한다) 제13조 제1항에 따르면 공매재산의 매각예정가격은 감정인이 감정 평가한 감정가액을 기준으로 결정하도록 되어 있다.

또한, 요령 제11조 제4항에 따르면 감정가액을 기준으로 진행하던 압류재산 공매 절차가 중지¹⁾되었다가 공매중지사유가 해소되어 공매를 속행하는 경우 공매공고일 현재 감정평가일²⁾로부터 1년 이상이 경과 되고 공매재산의 현저한 가격변동이 예상되는 경우에는 세무서장과 협의하여 재평가함을 원칙으로 하며, 다만 시가변동이 없다고 판단되는 경우에는 재평가를 생략할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 감정가액의 산정 시점인 감정평가일부터 1년 이상 경과된 압류재산의 공매를 속행하고자 할 때에는 기존 감정평가일과 공매공고 예정일 사이의 가격변동 여부를 확인하여 ‘현저한 가격변동’이 있는지를 판단한 후 그 결과에 따라 필요한 경우 감정평가를 다시 의뢰함으로써, 입찰 참여자에게 제공하는 공매정보의 정확성을 높이고 세무서에는 적정 매각예정가격³⁾을 통한 체납액 확보를 도모할 필요가 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 중 광주전남지역본부에서 감정평가일로부터 1년 이상 경과된 감정가액을 매각예정가격으로 정하여 진행한 공매 현황을 점검한 결과

2018. 3. 20. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ◇◇◇의 압류재산 (●●●● - ●●●●● - ●●●) ‘□□□□□ □□ □□□ 산□□□-□’ (임야 △△,△△△㎡)의 경우 2018. 6. 4. ○○감정평가사무소에 감정의뢰하여 감정평가일 2018. 6. 28. 감정가액 154,891천 원으로 감정결과를 접수 하였으나 ‘체납자에 대한 송달불능’의 사유로 공매가 지연되다가

1) 요령 제23조에 따른 공매 중지사유(압류해제, 체납액 총당, 체납처분 유예등)

2) 기존 매각예정가격의 기준으로 활용했던 감정평가액

3) 「국세징수법」 제78조 제2항에 따르면 잔대금 미납으로 매각결정이 취소되는 경우 낙찰자가 납부한 공매보증금(‘매각예정가격’의 100분의 10)은 체납액에 우선적으로 총당됨

공매중지사유가 해소되어 기존 감정평가일로부터 1년 3개월(467일)이 경과한 2019. 10. 8. 공매공고를 진행하였는데, 공매공고일 시점의 공시지가는 3,030원으로 기존 감정평가일 시점의 공시지가 2,170원 대비 40% 상승하였는데도, 가격변동 내역을 검토하지 않고 세무서장과 재감정 협의도 하지 않은 상태로 기존 감정가액을 매각예정가격으로 하여 공매를 진행한 결과 2019. 12. 2.에 210,211천 원(감정가액 대비 136%)으로 낙찰되었고

2018. 5. 29. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ◇◇◇의 압류재산 (●●●●● - ●●●●●● - ●●●●) ‘□□□□□ □□□ □□□ □□□-□□□아파트 제□□□동 제□층 제□□□호’ (대지 △△.△△㎡, 건물 △△.△△㎡)의 경우 2018. 6. 22. ○○감정평가사무소에 감정의뢰하여 감정평가일 2018. 7. 5. 감정가액 133,000천 원으로 감정결과를 접수하였으나 해당 압류재산에 대한 임의경매 진행 등의 사유로 공매가 지연되다가

공매중지사유가 해소되어 기존 감정평가일로부터 1년 6개월(489일)이 경과한 2019. 11. 6. 공매공고를 진행하였는데, 공매공고일 시점의 KB 부동산 시세는 180,000천 원으로 기존 감정평가일 시점의 KB부동산 시세 대비 38% 상승하였으므로 이러한 내용을 바탕으로 세무서장과 재감정 여부를 협의하여 진행했어야 하는데도, 가격변동⁴⁾ 내역을 검토하지 않고 기존 감정가액을 매각예정가격으로 하여 공매를 진행한 결과 2019. 12. 23.에 184,300천 원(감정가액 대비 138%)으로 낙찰되는 등

[표 6]과 같이 감정평가일로부터 1년 이상 경과된 압류재산에 대하여 상당한 가격변동(공시지가 또는 시세 상승률 10% 이상)이 있는데도 이를 검토

4) ‘현저한 가격변동’에 대한 기준은 압류재산의 소재 지역, 지목 등에 따라 공시지가 등이 상승하더라도 실제 감정가액이나 매각금액에 미치는 영향이 작고 감정가액이 소액인 경우 재평가는 체납처분비만 증가시킬 우려가 있는 점 등을 고려할 때 일률적인 기준을 정하기 어려우므로 해당 지역본부에서 각 압류재산의 가격변동 내역 및 재산의 특성 등을 고려하여 결정하는 것이 효율적으로 판단됨

하지 않고 기존 감정가액을 매각예정가격으로 결정하여 기존 감정가액 보다 110% 이상의 가격으로 낙찰된 사례가 6건 확인되었다.

[표 6] 1년 이상 경과된 감정가액 활용 부적정 내역

(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	재산 용도	감정가액* (A)	경과 일수**	공시지가,시세 상승률***	매각 가격(B)	B/A
합 계(6건)				327,172		-	476,162	145%
1	“기재생략”							
2								
3								
4								
5								
6								

* 감정가액은 매각예정가격으로 동일하게 표시(1,000원 미만 절상)

** 경과일수 : 최종 공매공고일 - 감정평가일

*** 공시지가, 시세 상승률 :
$$\frac{\text{최종 공매공고 시점 금액} - \text{기존 감정평가 시점 금액}}{\text{기존 감정평가 시점 금액}}$$

(토지는 공시지가, 아파트는 KB시세 기준)

다. 재감정 협의 관련 시스템·절차 개선 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

국세청은 2015. 11. 27. 요령 개정 시 제11조의 내용을 [표 7]과 같이 변경하여 세무서장과 협의를 통해 재평가를 해야 하는 압류재산의 기준을 ‘감정평가일로부터 1년 이상 경과’ 이외에 ‘현저한 가격변동이 예상되는 경우’로 명시한 바 있으며, 조세채권관리처에서도 2016. 3. 11. 「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 개정 시 해당 문구를 제25조 제3항에 반영한 바 있다.

[표 7] 압류재산매각대행업무요령 제11조 개정 비교

구 분	개정 前	개정 後
문 구	제11조(감정평가) ①~③(생략) ④ 공매중지사유가 해소되어 공매를 속행하는 경우 공매공고일 현재 감정평가일이 1년 이상 경과된 경우 에는 세무서장과 협의하여 재평가 합을 원칙으로 한다. 다만, 시가변 동이 없다고 판단되는 경우에는 재평가를 생략할 수 있다.	제11조(감정평가) ①~③(개정 전과 같음) ④ 공매중지사유가 해소되어 공매를 속행하는 경우 공매공고일 현재 감정평가일로부터 1년 이상이 경과 되고 공매재산의 <u>현저한 가격변동이</u> <u>예상되는</u> 경우에는 세무서장과 <u>협의</u> <u>하여</u> 재평가합을 원칙으로 한다. 다만, 시가변동이 없다고 판단되는 경우에는 재평가를 생략할 수 있다.

따라서, 감정평가일로부터 1년 이상 경과한 압류재산에 대한 재평가 여부를 위임관서의 장과 협의할 때에는 가격변동 사항 등 재평가 필요성을 판단하는데 필요한 정보를 적정하게 기재한 문서를 통해 협의하는 것이 마땅하다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 압류재산 공매 업무를 수행하는 각 지역본부에서 위임관서와 재감정평가 여부를 협의하고자 할 때 조세채권관리시스템에서 기본적으로 생성되는 협의 문서의 문구에는 [표 7]과 같이 위 요령·요강의 개정 내용이 반영되지 않고 ‘감정평가일로부터 1년 이상 경과’ 되었다는 사유만 기재되어 있어, ‘현저한 가격변동’에 관한 내용을 추가⁵⁾ 함으로써 위임관서에 정확한 정보를 제공하여 협의할 필요가 있었다.

한편, 요령 제11조 제4항 및 요강 제25조 제3항의 각 단서조항에 따라 ‘시가변동이 없다고 판단되는 경우’ 재평가를 생략할 수 있다고

5) (예시) “위 체납자 압류재산이 최종 감정평가일로부터 1년 이상 경과되고 현저한 가격변동(공시지가 00% 상승)이 있는 것으로 판단되어 「압류재산매각대행업무처리요령」 제11조에 따라 매각예정가격결정을 위한 재 감정평가 여부를 협의하오니...(생략)”

되어 있는데, 이에 해당하여 재평가를 생략하고자 할 때에도 위임관서의 장과 협의를 해야 하는지⁶⁾가 명확하지 않아 각 지역본부별·담당자별 업무처리가 일관되지 않은 것으로 나타났다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 조세채권관리시스템에서 생성되는 ‘압류재산 재감정평가 협의’ 문서의 내용을 요령·요강의 해당 조항 내용에 맞게 변경하고 재평가 생략 시 위임관서 협의 필요성을 검토하여 일관된 기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 조세채권관리시스템에서 생성되는 ‘압류재산 재감정평가 협의’ 문서의 문구를 국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제11조 제4항의 내용에 맞게 변경하고, 같은 조항 단서에 따라 재평가를 생략할 경우에도 위임관서의 장과 협의를 해야 하는지에 대한 필요성을 검토하여 일관된 기준을 마련하시기 바랍니다.(권고)

6) 요령 제11조 제4의 개정 취지를 살펴보면 단순히 1년 이상 경과되었다는 사실만으로 재감정평가를 의뢰할 경우 체납처분비가 과도하게 발생(채납자의 권익보호 및 체납액 징수에 영향)할 우려가 있으므로 ‘현저한 가격변동’이 예상되는 재산으로 제한했던 것이며, 이에 더하여 불필요한 재감정 협의(가격변동 없는 재산)를 생략할 경우 협의에 소요되는 기간(14일) 만큼 공매 진행을 보다 신속하게 할 수 있는 효과가 있을 것으로 판단됨